28/09/2026 **PLENÁRIO**

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.600.294 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MINISTRO PRESIDENTE**
RECTE.(S)	: E.O.S.
ADV.(A/S)	: CHRISTIANO MOURÃO DESOUSART
ADV.(A/S)	: GABRIELLA DE MIRANDA VENTURA
RECDO.(A/S)	: L.S.R.
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA SOBRE REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ERRO DE TIPO INVENCÍVEL FUNDAMENTADO NO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E NA DECLARAÇÃO UNILATERAL DO OFENSOR SOBRE O DESCONHECIMENTO DA IDADE REAL DA OFENDIDA. PRESUNÇÃO DA VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de afastamento da condenação penal por crime de estupro de vulnerável contra vítima menor de 14 anos mediante o reconhecimento de erro de tipo fundamentado no consentimento da ofendida e no desconhecimento do ofensor acerca da real dela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se, no crime previsto no art. 217-A do Código Penal praticado contra vítima menor de 14 anos, a absolvição por erro de tipo fundamentado no consentimento e comportamento da vítima e no desconhecimento do ofensor acerca da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DD9B-ADAD-4EED-7F63 e senha C206-866A-D7E3-15A4

idade real da ofendida viola os arts. 1º, III, 1º, III, 5º, LIV e LV, 93, IX e 227, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constitui questão constitucional relevante decidir, nos termos dos princípios mencionados, se é constitucional admitir absolvição pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima menor de 14 anos mediante mecanismo dogmático fundamentado no consentimento da vítima e na declaração do ofensor de desconhecimento acerca da idade real da ofendida, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente e dos deveres de prevenção, punição e erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Repercussão geral reconhecida para as seguintes questões constitucionais: (i) a possibilidade de afastamento da condenação penal no crime previsto no art. 217-A do Código Penal mediante o reconhecimento de erro de tipo invencível fundamentado no consentimento da vítima e na declaração do ofensor de desconhecimento da idade real da ofendida; (ii) o padrão probatório exigido para o reconhecimento de erro de tipo sobre a idade da vítima no crime de estupro de vulnerável.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

Ministro **PRESIDENTE**

Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DD9B-ADAD-4EED-7F63 e senha C206-866A-D7E3-15A4